

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 551/2535 บริษัท สหไทยวิวัฒน์ จำกัด
นาย ชาญเชาวน์ อมาตยกุล ฯ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142

ปัญหาว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การและมีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ก็หยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) โจทก์มอบเงินให้จำเลยเพื่อนำไปมอบให้พนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งช่วยเหลือให้โจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เงินดังกล่าวจึงเป็นเงินสินบน ถือได้ว่า โจทก์เป็นผู้ใช้ให้จำเลยไปกระทำความผิดแม้จำเลยรับเงินไปแล้วนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะฟ้องเรียกเงินคืนจากจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของบริษัทโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นบิดาจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ขออนุมัติสั่งจ่ายเงินค่านายหน้าจำนวน 240,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ติดต่อให้โจทก์ได้ตกลงขายสินค้าให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ โจทก์หลงเชื่อ จึงอนุมัติสั่งจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเช็คโดย

จำเลยที่ 1 ได้ให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเงินค่านายหน้าดังกล่าว แล้วจำเลยที่ 2 ได้เบิกเงินตามเช็คที่รับไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาราชดำเนินกลาง ต่อมาโจทก์ได้ตรวจพบว่าการขายสินค้าให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ไม่มีการจ่ายค่านายหน้า การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ในทางปฏิบัติโจทก์จะอนุมัติเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่าเงินค่านายหน้าหรือสินบนแก่ผู้ที่สามารถวิ่งเต้นติดต่อหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จำเลยที่ 1 ได้ติดต่อขายสินค้าให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จะต้องเสียค่านายหน้าเป็นเงิน 240,000 บาท ซึ่งโจทก์โดยนายสุรพงษ์ บุญคล้าย เป็นผู้อนุมัติ จำเลยที่ 2 จึงลงชื่อรับเงินจำนวนดังกล่าวไปเพื่อช่วยเหลือกิจการของโจทก์ โจทก์เป็นผู้เห็นชอบและอนุมัติให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงินค่านายหน้า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 240,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 240,000 บาทนับแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 24,000 บาท สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาเฉพาะระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัด ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการทั่วไปของโจทก์ และเป็นผู้จัดการแผนกเครื่องจักรกลด้วย โจทก์ได้ขายอะไหล่เครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 195 รายการ ในการนี้จำเลยที่ 1 ได้ขออนุมัติจ่ายเงินค่านายหน้า 240,000 บาท โจทก์อนุมัติ และได้จ่ายเงินเป็นเช็ค โดยการหักภาษีไว้ด้วย จำเลยที่ 2 รับเช็คไปแล้วนำไปเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ถอนเงินไปแล้วโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ฐานละเมิดอ้างว่าการขายอะไหล่รายนี้ ไม่มีการจ่ายค่านายหน้า แต่โจทก์หลงเชื่อว่ามีจึงจ่ายเงินไป ขอเรียกเงินคืน จำเลยที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้เรื่องอำนาจฟ้อง ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า (1) จำเลย กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่และ (2) ฟ้องขาดอายุความหรือไม่ ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ตามประเด็นข้อพิพาทแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ตามประเด็นที่พิพาท ศาลอุทธรณ์ยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องขึ้นมา วินิจฉัยเอง โดยวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นอื่น แล้ว พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

ในเบื้องต้นนี้ จึงต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เกี่ยวกับเรื่องอำนาจฟ้องเสีย ก่อน พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องที่ว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายมีอำนาจ ฟ้องหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การและมีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ก็หยิบยกขึ้น วินิจฉัยได้ ทั้งนี้ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5)

สำหรับในปัญหาที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้น มีข้อที่จะต้องพิจารณาว่า โจทก์ได้เป็นผู้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ตกลงให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย อันเป็นการร่วมกระทำความผิด จึงไม่เป็นผู้เสียหายหรือไม่ ข้อนี้ปรากฏ ข้อเท็จจริงในมูลคดีเดียวกันนี้ว่า โจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีอาญาข้อหา ฉ้อโกง ศาลฎีกาได้พิพากษาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3842/2530ว่า ข้อเท็จจริงรับ ฟังได้ว่า ในการขายสินค้าบริษัทโจทก์โดยผู้มีอำนาจทำการแทนได้ตกลงยินยอมให้ กำหนดจำนวนเงินที่จะให้เป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยให้ขายสินค้าได้ ตาม

พฤติการณ์เงินค่าตอบแทนหรือเงินค่านายหน้าจำนวน 240,000 บาท ก็คือเงินที่จะมอบให้ผู้ช่วยเหลือให้ได้มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และผู้ที่จะช่วยเหลือให้ได้ทำสัญญาก็ต้องเป็นพนักงานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนั่นเองเงินที่รับว่าจะให้นี้จึงเป็นเงินสินบน เมื่อการซื้อขายเสร็จบริบูรณ์แล้ว จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือขออนุมัติจ่ายค่านายหน้าบริษัทโจทก์โดยนายสุรพงษ์ บุญคล้าย ผู้ทำการแทนบริษัทโจทก์ได้อนุมัติให้จ่ายเงินจำนวน 240,000 บาท ได้ อันเป็นการแสดงถึงเจตนาของบริษัทโจทก์ที่จะให้จำเลยที่ 1 นำเงิน 240,000 บาทไปมอบให้แก่ผู้ช่วยเหลือให้ได้ทำสัญญาซื้อขาย การกระทำของบริษัทโจทก์ดังกล่าวถือได้ว่า บริษัทโจทก์เป็นผู้ใช้ให้จำเลยที่ 1 ไปกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 บริษัทโจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะนำคดีมาฟ้องร้องได้ ฉะนั้นคดีนี้ซึ่งโจทก์และจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันกับคดีหมายเลขแดงที่ 3842/2530 ของศาลฎีกาและมูลคดีเดียวกัน จึงเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาในการพิพากษาคดีนี้ศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาดังกล่าวข้างต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 จึงต้องฟังว่า บริษัทโจทก์เจตนาให้จำเลยที่ 1 นำเงินจำนวน 240,000 บาท ไปมอบให้แก่ผู้ช่วยเหลือให้บริษัทโจทก์ได้ทำสัญญาซื้อขายกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าบริษัทโจทก์เป็นผู้ใช้ให้จำเลยที่ 1 ไปกระทำความผิด บริษัทโจทก์จึงไม่เป็นผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ด้วย คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เป็นคดีระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแผนกเครื่องจักรกลของโจทก์และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาของจำเลยที่ 1 ในฐานะที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการแผนกเครื่องจักรกลนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าจำเลยที่ 1 ย่อมจะต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้าง คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดโดยจำเลยที่ 1 ได้ขออนุมัติสั่งจ่ายเงินค่าเสียหายเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ติดต่อกับโจทก์ได้ตกลงขายสินค้าให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทั้งที่ความจริงไม่มีการจ่ายค่าเสียหายนั้น จึงเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา 8(5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เป็นคดีแรงงานอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน คดีนี้โจทก์จึงควรฟ้องจำเลยที่ 1 ต่อศาลแรงงาน ส่วนจำเลยที่ 2 ไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์ จะแยกฟ้องยังศาลที่รับฟ้องคดีแพ่งตามปกติหรือจะฟ้องที่ศาลแรงงานเป็นคดีเดียวกับจำเลยที่ 1 ก็ได้เพราะเกี่ยวเนื่องกัน ส่วนปัญหาว่าคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 จะเป็นคดีแรงงานอันศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือไม่ หากมีปัญหานั้นในคดีที่ฟ้องยังศาลแรงงาน อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางจะเป็นผู้วินิจฉัย ตามมาตรา 9 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.

2522 เกษมสันต์ วิลาวรรณ